

次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合、甲に窃盗罪が成立しないものはどれか。

1. 甲は、コンビニエンスストアでレジ係のアルバイトをしていたが、店長の乙が短時間外出していた間に、商品棚からたばこ1カートンを取り出して自分のバッグに入れ、アルバイト終了後店外へ持ち出し、これを自分のものにした。
2. 甲は、旅館に宿泊した際、旅館内にある共同浴場の脱衣場で、他の宿泊客が置き忘れた時計を見つけたので、脱衣場から持ち出し、これを自分のものにした。
3. 甲は、深夜、路上を歩いていたところ、見知らぬ乙と丙が殴り合いのけんかをしていたので、これを見ていると、乙がナイフを取り出して丙を刺し殺した。甲は、乙が走り去った直後、死亡した丙の上着のポケット内に入っていた現金入りの財布を持ち去り、これを自分のものにした。
4. 甲は、乙から封かんされた現金10万円入りの封筒を渡されて丙に届けるように依頼され、丙方に向かって歩き始めたが、途中で封筒内の現金が欲しくなり、封を開いて封筒に入っていた現金のうち2万円を取り出してこれを自分のものにした後、残りの現金が入った封筒を丙に交付した。
5. 甲は、乙が他の者から盗んできた宝石を乙所有の自動車の中に置いているのを知っていたところ、ある日、同車が無施錠で駐車されているのに気づき、同車内から同宝石を持ち去り、これを自分のものにした。

No276	窃盗罪	正答率
共通H24-1	正解 3	80%

1 甲に窃盗罪が成立する

商店内の商品の占有の所在は、他人たる商店主にあるのかそれとも店員本人にあるのかが問題となる。大判大7.2.6は、商店内の商品は商店主に占有があるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、店員は単に商店主の手足としてその管理を補助しているにすぎないということを挙げている。したがって、甲に窃盗罪が成立する。

2 甲に窃盗罪が成立する

旅館内の共同浴場の脱衣所で他の宿泊者が置き忘れた時計について他人の占有が認められるか、認められない場合には窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪（254条）が適用されるため問題となる。大判大8.4.4は、宿泊者が旅館の便所で遺失した財布を、犯人が拾い自分のものとした事案において、所有者の事実上の支配を離脱しても宿泊している旅館主の事実上の支配が行われる当該旅館内の便所に現存するものであるから、旅館主がその事実を認知しているか否かを問わず、財布は旅館主の支配内に属するとして、旅館主の占有を認めている。したがって、甲に窃盗罪が成立する。

3 甲に窃盗罪は成立しない

人の死亡が行為者と無関係であった場合、死体の帯びているものを領得する行為が窃取に当たるのか、死者の占有が認められるかが問題となる。このような場合、一般に当該行為者との関係では死者の占有は認められず、占有離脱物横領罪が成立すると解されている。よって、甲に窃盗罪は成立しない。なお、焼死者から現金を奪う行為を占有離脱物横領罪とする判例がある（大判大13.3.28）。

4 甲に窃盗罪が成立する

封をされた上で委託された包装物の内容物についての占有が委託者と被委託者のいずれに属するか、内容物の占有が委託者に属する場合には内容物を領得した行為が窃盗に当たることから問題となる。大判大2.3.17は、内容物を抜き取った行為について窃盗罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、理由として、包装物の全体については被委託者が占有を有するが、その内容物については占有を有していないということを挙げている。したがって、甲に窃盗罪が成立する。

5 甲に窃盗罪が成立する

一般に窃盗罪により保護される「占有」は権原による占有に限定されず、窃盗犯人の占有する盗品を他の者が窃取すれば窃盗罪が成立すると解されている（札幌高判昭27.3.8、東京高判昭29.5.24参照）。よって、盗品の占有についても窃盗罪で保護される。次に、無施錠の自動車内の財物についても占有が認められるか。ここにいう「占有」は一般に事実上の支配内にある限り認められ、事実上の支配は社会通念によって理解されるところ、自動車が無施錠で駐車されていたことをもって、社会通念上、直ちに自動車に対する事実上の支配が失われたとはいえず、車中の財物に対する占有も失われるとはいえない。したがって、本記述では、甲に窃盗罪が成立する。